
감 사 보 고 서

2025. 7.

주식회사 에스알

[별첨] 처분요구서 명세

제 목 품위유지 의무 및 임직원 행동강령 등 위반

소 관 부 서 B실 A처

조 치 부 서 C실 D처, B실 A처

내 용

1. 업무 현황

가. 업무 개요

E원(前 A처) ▲▲▲은 'XX. X. XX. 경력직(X급)으로 입사하여 G센터 및 A처에서 F부장으로 노반, 선로 등 기반시설 운영관리 등의 업무를 'XX. X. XX.까지 수행하였으며, 'XX. X. XX.부터 'XX. X. XX. 까지 A☆☆ 직무대리로 A처 업무 총괄을 수행한 자이다.

한편, A처는 에스알의 기반시설(토목, 궤도 등)에 대한 기술검토 및 유지보수 협의 등을 수행하며 전용역사(수서·동탄·평택지제)에 대한 주기적인 점검, 역 시설물 유지보수, 하자관리 등 에스알이 사용하는 시설에 대한 전반적인 관리 업무를 수행하는 부서로서 ▲▲▲은 감사대상기간(XXXX. XX. ~ XXXX. X.)동안 업무를 수행하였다.

나. 주요 내용

▲▲▲은 A처에서 근무할 당시, 감사대상기간 동안 진행된 총 세 차례의 전용역사 개선 작업에 대하여 담당부장 및 ☆☆ 직무대리로서 업무를 검토하였으

며, 총 XX,XXX,XXX원의 물품 납품 및 설치가 진행되었다.

이 과정에서 ▲▲▲은 거래처(□□□, 사업자번호 : XXX-XX-XXXXX) 각자대표 중 한 명인 ▽▽▽을 'XX. X. X. 처음으로 직접 만났고, 이후 ▲▲▲과 ▽▽▽은 총 세 차례의 사적 만남을 가졌다.

또한, ▲▲▲은 세 차례의 사적 만남 중 'XX. X. XX.에 거래처 대표 ▽▽▽으로부터 온 ☎☎ 선물(약 XX만원 상당)을 받았고, 이를 하루가 지난 'XX. X. XX. ▽▽▽과 사택에서 만나 함께 먹은 것으로 확인되었다.

2. 관계규정 및 판단기준

가. 공직자 품위유지 위반 관련

「취업규칙」 제6조에 따라 '직원은 신의성실의 원칙에 입각하여 직원으로서 품위를 손상하거나 회사의 명예를 실추시키는 행위를 하여서는 아니 된다'고 되어 있으며, '공과 사를 분별하고 친절 공정하며 신속 정확하게 업무를 처리하여야 한다고 되어 있다'. 또한, '이를 위반한 경우 회사는 그 정도에 따라 관련 사규에 의거 징계조치를 할 수 있다'.

한편, 「윤리규정」 제6조에 '임직원은 회사에 대한 긍지와 자부심을 가지며, 항상 정직하고 성실한 자세를 견지하고, 직무수행 시 제반 법령과 사규를 준수하며 양심에 어긋나지 않도록 행동한다고 규정'되어 있으며, 제7조에는 '임직원은 회사가 추구하는 목표와 가치를 달성하기 위해 성실한 근무 자세를 갖추어야 한다'. 또한, 제11조에 '임직원은 직무와 관련하여 부당한 이득을 취하지 않으며, 직무관련자에게 금품등을 제공하거나 제공받지 않는다'고 규정되어 있다.

나. 임직원 행동강령 위반 관련

「임직원 행동강령」 제2조 제1호에 따르면 ‘직무관련자란 임직원의 소관 업무와 관련되는 자로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 개인 또는 법인·단체’를 말하며, ‘회사와 계약을 체결하거나 체결하려는 것이 명백한 개인 또는 법인·단체’나 ‘정책·사업 등의 결정 또는 집행으로 이익 또는 불이익을 직접적으로 받는 개인 또는 법인·단체 등’을 말한다.

한편, 제22조 제1항에 따르면 ‘임직원은 직무 관련하여 그 명목에 관계없이 동일인으로부터 1회에 100만원 또는 매 회계연도에 300만원을 초과하는 금품등을 받거나 요구 또는 약속해서는 아니 되며, 제2항에는 임직원은 직무와 관련하여 대가성 여부를 불문하고 제1항에서 정한 금액 이하의 금품등을 받거나 요구 또는 약속해서는 아니 된다’고 되어 있다.

또한, 제33조에 따르면 ‘임직원 자신이 수수 금지 금품등을 받거나 그 제공의 약속 또는 의사 표시를 받은 경우에는 대표에게 지체 없이 별지 제14호 서식에 따라 신고하여야 한다’고 되어 있으며, ‘임직원은 금품등을 제공한 자(이하 이 조에서 “제공자”라 한다) 또는 제공의 약속이나 의사표시를 한 자에게 그 제공받은 금품등을 지체 없이 반환하거나 반환하도록 하거나 그 거부의 의사를 명확히 밝히거나 밝히도록 하여야 한다’고 되어 있다. 그리고, ‘반환하거나 반환하도록 하여야 하는 금품등이 멸실·부패·변질 등의 우려가 있는 경우’, ‘제공자나 제공자의 주소를 알 수 없는 경우’, ‘그 밖에 제공자에게 반환하기 어려운 사정이 있는 경우에는 해당하면 대표이사에게 인도하거나 인도하도록 하여야 한다’고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 거래처 대표와의 사적 만남

▲▲▲은 거래처와 세 차례의 전용역사(H역, I역) 시설 개선 작업에 대하여 담당 부장 및 A☆☆ 직무대리로서 해당 작업을 검토하였으며, 거래처 대표를 실제로 만난 건 H역에 X차('XX. XX. XX.)로 설치된 로고라이트의 하자보수작업 과정에서 거래처 대표 ▽▽▽을 처음 만났다.

당시 ▲▲▲은 거래처 대표인 ▽▽▽과 직원 X명이 더운 날씨에 고생하는 것에 대해 고마움의 표시로 본인과 A처 직원 □□□을 포함하여 총 X명이 점심 식사를 하고 ▲▲▲의 법인카드로 결제하였으며, 이를 ▲▲▲이 제출한 영수증을 통해 확인하였다.

이후 ▲▲▲은 관련 업무가 진행되면서 거래처 대표 ▽▽▽과 총 세 차례('XX. X. XX., 'XX. X. XX., 'XX. X. XX.)에 걸쳐서 개인적인 만남을 가졌다. 'XX년 XX월부터 'XX년 X월까지의 구체적인 업무수행 과정과 만남의 경위 등은 다음과 같다.

▲▲▲과 ▽▽▽의 첫 번째 사적 만남은 'XX. X. XX. X요일 XX시경 H역 부근 '수서동 ㉠㉠'에서 이루어졌다. 만남 경위는 다음과 같은데, 이전 'XX. X. XX. 하자보수 작업 시 ▲▲▲이 사준 점심에 대해 ▽▽▽이 고마움의 표현으로 식사 대접을 하고 싶다고 지속적으로 연락하였고, ▲▲▲이 이를 수락하여 만나게 되었다. 이러한 ▽▽▽의 사적 만남에 응한 사유에 대해 ▲▲▲은 “이번에도 식사를 본인이 계산하고 마무리 할 목적”이었다고 답변하였으며, 실제로 ▲▲▲이 계산한 것을 제출한 영수증을 통해 확인하였다.

두 번째 사적 만남은 'XX. XX. XX. X요일로 첫 번째 만남 당시 ▽▽▽의

집들이 초대 요청을 ▲▲▲이 수락하며 사택에서 이루어졌다. 당시 ▲▲▲이 사용하는 사택에는 ▲▲▲ 외 X명이 함께 거주하고 있었으나, 함께 거주하는 직원은 ※※에 거주하고 있었기에 주말마다 집으로 내려간 반면 ▲▲▲은 ☒☒에 집이 있어 자주 내려가지 못하는 상황이었기 때문에 주말에는 주로 ▲▲▲만 사택을 이용하였다.

▲▲▲은 혼자 있는 주말에 거래처 대표 ▽▽▽을 불러 점심식사를 하였으며, ▲▲▲이 직접 식사 준비를 하였다. 식사를 포함하여 두 사람은 총 X~X시간 정도 함께 있었으며 “식사 후 휴식을 취한 것 이외에 특별한 일은 없었다.”고 진술하였다.

세 번째 사적 만남 또한 'XX. X. XX. X요일에 ▲▲▲ 사택에서 있었다. ▽▽▽은 이전 만남에서 ▲▲▲이 준비한 점심식사에 대한 고마움의 표시로 소고기를 ▲▲▲에게 보냈고, 'XX. X. XX.에 받은 후 다음 날인 'XX. X. XX.(X)에 사택에서 만나 함께 점심식사를 먹었다. 당시 점심식사를 위해 필요한 물품 등은 ▲▲▲이 준비하였으며, “점심 식사를 포함하여 총 X시간 정도 함께 사택에서 시간을 보냈다”고 답변했다.

따라서, 위와 같이 ▲▲▲이 거래처 대표와 사적만남을 한 행위는 「윤리규정」 제7조(성실의무 및 품위유지 의무) 위반에 해당한다.

나. '금품등의 수수 금지' 의무 위반

▲▲▲은 당시 A처 소속으로 내부규정이 정한 업무분장인 '역사 등 운영시설 시설물 개선 및 시공 업무'를 수행하는 과정에서 'XX년 XX월부터 거래처(▣▣▣)를 알게 되었으며, 세 차례의 개선작업 동안 A처 F부장 및 ☆☆ 직무대리로 거래처와 계약 및 개선작업을 시행하였다.

이는 직무, 직위 및 직책을 가진 임직원의 소관 업무와 관련된 거래처를 임직원 행동강령 상 '직무관련자'로 판단 할 수 있으며, 임직원은 직무와 관련하여 대가성 여부를 불문하고 금품등을 받을 수 없음에도 ▲▲▲은 직무관련자인 거래처 대표 ▽▽▽으로부터 'XX. X. XX. 택배로 ☎☎를 선물받았다.

한편, 감사실은 예비조사 및 본감사 과정에서 ▲▲▲의 휴대전화, 업무메신저, 메일, 업무용컴퓨터 등에 대한 디지털포렌식 동의서를 ▲▲▲으로부터 제출받아 에스알 디지털 포렌식 업무처리 절차에 맞게 디지털 포렌식을 실시하여('XX. X. XX.) ☎☎의 양과 종류 등을 확인하였다.

이후 문답을 통해 ▲▲▲은 ▽▽▽으로부터 ☎☎를 선물 받았으며, 세부적으로 "☎☎ X~X근 정도로 추정되는 양(약 XX만원 이하)"이라고 답변하였다.

디지털 포렌식 조사 및 문답을 통해 확인한 ☎☎의 부위, 양, 수수한 일자 등을 토대로 정확한 가액 산정을 위해 수수일자('XX. X. XX.)에 해당하는 시세 기준 등을 참고하여 XXX,XXX원을 산출하였다.

한편, ▲▲▲이 'XX. X. XX. 받은 ☎☎를 제공자인 거래처 대표 ▽▽▽과 'XX. X. XX. 함께 먹은 것과 관련하여, ☎☎를 받은 시점과 함께 먹은 시점사이의 시간적 연속성 등을 고려할 때 안분의 여지가 있을 것으로 판단되어 국민권익위원회에 해당 내용을 'XX. X. XX. 질의한 결과, ▲▲▲이 실제 받은 ☎☎는 선물로서 "특별한 사정이 없는 한 ▲▲▲이 전액 수수한 것으로 판단할 수 있다."는 답변을 받았으며 이를 수용하여 최종적으로 ▲▲▲의 금품등 수수 가액으로 확정하였다.

추가적으로 ▲▲▲은 수수 금지 금품등을 받은 경우에 금품등을 지체 없이 반환하거나 반환하도록 하거나 그 거부의 의사를 밝히거나 밝히도록 하여야 함에도 이와 관련하여 거절 또는 반환의 행위를 전혀 하지 않았으며, 반환해야 하

는 금품 등이 멸실·부패·변질 등의 우려가 있는 경우에는 소속기관장인 대표이사에게 인도하거나 인도하도록 해야 하나 이 또한 이루어지지 않았다.

따라서, 위와 같이 ▲▲▲이 거래처 대표로부터 선물을 받고 반환 등의 조치를 하지 않은 행위는 「임직원 행동강령」 제22조 등의 위반에 해당한다.

4. 관련자 의견 및 검토결과

이 건 관련자 ▲▲▲은 사택에서 거래처 대표 ▽▽▽을 만난 것에 대해서는 별다른 의견 없이 사실관계 확인서나 문답서를 통하여 그 사실을 인정하였다.

다만, 금품등을 수수한 경위에 대해 “거래처 대표가 식사 당일('XX. X. XX.)은 명절기간('XX. X. XX. ~ X. X., 30일간)에 포함되는 날이라 청탁금지법에 의한 명절기간 농수산물(축산물 포함) 선물은 30만원까지 허용된다는 거래처 대표의 말을 믿고 'XX. X. XX. 고기를 받아 'XX. X. XX. 함께 먹었으며, 본인 또한 'XX년도 사업계획상 경관조명 관련 사업은 예산에 반영되지 않아 이해당사자 관계가 아니라고 생각했다.”고 진술하였다.

그러나, 이러한 주장에 대하여 세 차례의 개선작업 모두가 내부규정에 따라 A처의 업무분장을 근거로 진행되었으며, 이 과정에서 ▲▲▲은 담당부장이나 ☆ ☆ 직무대리로 근무하며 해당 작업을 검토 및 결재하였다. 그 결과, A처의 사업 결정 및 집행으로 거래처가 세 차례에 걸쳐 XX,XXX,XXX원을 에스알과 계약하였기 때문에 거래처 대표는 직무관련자로 볼 수 있다.

또한, “이해당사자 관계가 아니었다.”는 진술에 대해 ▲▲▲과 ▽▽▽ 사이의 선물이 ‘원활한 직무수행 또는 사교·의례 목적’의 것이었다고 하더라도 ▲▲▲의 직무수행 과정에서 거래처 대표 ▽▽▽을 알게 되어 계약상 갑·을의 관계

가 존재하였고, 업무 이후에 사적 친분관계로 발전하였다고 하더라도 ▲▲▲은 거래처 대표 ▽▽▽과 직무관련성이 밀접한 부서에 근무하고 있고 하자보수기간도 1년이 남아 있어 공정한 직무수행을 저해할 수 있는 요소가 존재함으로 금품등 수수의 예외에 해당되는 상황으로 판단 할 수 없다.

또한, 'XX. X. X.부터 ▲▲▲은 ☆☆ 직무대리 기간 중 회사 등에서 제공하는 총 X회의 온·오프라인 청렴교육을 이수하였음에도 거래처 대표의 말만으로 금품등을 수수한 것은 명백한 개인의 잘못으로 볼 수 있다.

그리고 ▲▲▲은 사택에서 사적으로 만난 행위와 직무관련자로부터 금품등 (☎☎)을 택배로 수령한 것에 잘못이 있었음을 인정하였다. 다만, ▽▽▽에 대하여 거래처 대표 이상으로 생각한 적이 없었으며 이러한 일로 회사에 염려를 끼친 점에 대해 죄송하다고 말하였다.

5. 조치할 사항

주식회사 에스알 대표이사는

① 「취업규칙」 제6조, 「윤리규정」 제6조, 제7조, 「임직원 행동강령」 제22조, 제33조를 위반한 E원 (前 A처) ▲▲▲을 「인사규정」 제39조에 따라 '징 계' 조치하고(징계), (조치부서 : C실 D처)

② 「임직원 행동강령」 제33조에 따라 '수수 금지 금품등'에 대한 수수 행위 발생 시 신고 및 처리 방법을 철저히 준수하여 주시고, 동 규정 제34조에 따라 임직원 대상 행동강령 교육을 추가로 시행하여 주시기 바랍니다.(통보)

(조치부서 : B실 A처)